

0083062-55.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAYSMARA DE JESUS e outro

VISTOS, etc.

DHONATAN ROCHA DOS SANTOS e RAYSMARA DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 03 de setembro de 2.018, por volta das 16:21 horas, na Praça da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0083062-55.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0083062-55.2018.8.26.0050 - Controle nº 1.893/18

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAYSMARA DE JESUS e outro

VISTOS, etc.

DHONATAN ROCHA DOS SANTOS e RAYSMARA DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 03 de setembro de 2.018, por volta das 16:21 horas, na Praça da Sé, altura do nº 31, nesta capital, previamente ajustados e com unidade de designios, traziam com eles 17,1g (dezessete gramas e uma miligrama) de cocaína, droga causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido a ambos os réus em 04 de setembro de 2.018 (fls. 91/94).

A denúncia foi recebida e os réus citados. Apresentaram defesa prévia por meio de defensor público.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogado o réu Dhonatan e decretada a revelia da ré Raysmara.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que o Dr. Defensor pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A ré Raysmana não apresentou sua versão sobre os fatos em juízo, pois se tornou revel (fls. 179).

Ouvido em juízo, o réu Dhonatan negou a imputação que lhe é feita, aduzindo que se encontrava na Praça da Sé ouvindo música em seu aparelho celular, quando foi abordado e revistado por policiais militares, que nada de ilícito apreenderam em seu poder. Não conhecia a ré, que também foi ali abordada e revistada. Não sabe se algo de ilícito foi apreendido em poder dela. Os policiais mentiram ao afirmar que o acusado portava drogas. Disse ao delegado apenas que havia fumado maconha.

E as demais provas produzidas mostraram-se suficientes a embasar um decreto condenatório exclusivamente pelo delito de porte de entorpecentes para uso próprio.

Realmente, a policial militar Bruna Cristina Pires Garcia relatou ao magistrado que se encontrava em patrulhamento de rotina na Praça da Sé, quando, a cerca de 50 metros de distância, avistou os dois réus juntos em conhecido ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, os quais viu trocar objetos com "várias pessoas" no curto lapso temporal até a depoente abordar ambos. Revistou a ré Raysmara e apreendeu em seu poder 17 papелotes de cocaína, sem se recordar em que exato local de seu corpo. Presenciou seu parceiro revistar o réu Dhonatan e apreender 05 papелotes de cocaína e 64 reais em notas, também sem se recordar em que local de seu corpo. Não soube dizer quantas pessoas trocaram objetos com os denunciados. Não se recordou se estava a pé, de moto ou em viatura de quatro rodas. Reconheceu o réu Dhonatan na audiência judicial. Não se recordou o que disseram acerca das drogas apreendidas.

O policial militar Wesley Couto da Silva Marins, por sua vez, contou que se encontrava em patrulhamento de rotina a pé, quando viu os denunciados juntos e rodeados por outras pessoas, com quem "pareciam estar trocando objetos". Foram abordados e revistados, sendo apreendidos 17 papелotes de cocaína com a denunciada e 05 pinos de cocaína e 64 reais em dinheiro com o acusado. Não se recordou o que disseram acerca das drogas apreendidas. Passaram-se cerca de três minutos entre visualizar e abordar os denunciados.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que só é suficiente a atestar a autoria do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destaque-se inicialmente a idoneidade e credibilidade da prova oral produzida pela acusação, pois realizada por dois policiais militares que sequer conheciam os denunciados até a data dos fatos, tal como ambos afirmaram ao magistrado, do que se conclui que não teriam motivos para injustamente incriminá-los, criando contra

Dhonatan e Raysmara uma estória fantasiosa.

Por outro lado, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que o depoimento de policiais consiste em prova idônea, salvo se houver alguma circunstância nos autos que o desmereça, fato inocorrente na espécie.

Diante de tais premissas, há que se concluir que Dhonatan trazia consigo 05 papé debates de cocaína e Raysmara 17 papé debates de cocaína.

O que se discute nos autos, portanto e tão somente, é se as portavam para a venda ou para o uso próprio de ambos.

E os elementos de prova trazidos aos autos apontam para a tese defensiva.

De fato, tais policiais foram absolutamente evasivos quando indagados se viram ou não os réus trocando objetos com terceiras pessoas, inclusive afirmando ao magistrado que se passaram cerca de três minutos entre a visualização dos denunciados e a abordagem de ambos, período de tempo evidentemente exíguo para que se presencie troca de objetos com diversas pessoas.

Portanto, a prova produzida pela acusação é frágil quanto à comercialização de drogas pelos acusados.

Porém, essa mesma prova foi firme em revelar que Dhonatan trazia consigo 05 papé debates de cocaína e Raysmara 17 papé debates de cocaína, portanto quantidade que poderia ser mesmo consumida por uma única pessoa.

E a quantia de 64 reais em dinheiro apreendida em poder de Dhonatan não é significativa e não traz a certeza de provir do comércio ilícito de drogas.

Deste modo, há que se concluir de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecente para consumo pessoal, descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade deste delito subsidiário está demonstrada e decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/08), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13) e do Exame Químico-Toxicológico, segundo o qual toda a droga apreendida consistia em "Cocaína" (fls. 119/121).

Passo a fixar a pena.

Conforme certidões acostada a fls. 265/266 e 270/273, ambos os réus são tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes.

Assim, aplico a ambos a pena de medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, conforme faculta o art. 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, diante da desclassificação ora operada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar DHONATAN ROCHA DOS SANTOS, Rg. nº 71.967.491-SSP/SP, filho de Joel Baldoino dos Santos e Mércia Damasceno Rocha, e RAYSMARA DE JESUS, Rg. nº 71.967.531, filha de Marinalva Leonília de Jesus (pai não declarado), como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando, a cada um deles, a pena de medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, conforme faculta o art. 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Os réus ficam aqui advertidos de que, em caso de descumprimento injustificado da

pena acima imposta, poderão ser submetidos à admoestação verbal ou multa (art. 28, §6º, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado dessa sentença, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a prescrição da pretensão punitiva.
P.R.I.C.

São Paulo, 25 de outubro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito